

The parties are here to have agreed to sign this Contract for sale of equipment (“ Contract”) with the following terms and conditions:

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:
Party B has agreed to supply the Party A equipment with the following quantity and specification:

ARTICLE 1: SCOPE OF SUPPLY

“Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm bên bán giao hàng và xuất hóa đơn cho bên mua. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.”

The tax rate, value added tax (VAT) on goods and total contract value shown in this Article 1 is the tax rate temporarily calculated at the time of signing the contract. At the time the seller delivers the goods and issues an invoice to the buyer. VAT on goods is adjusted according to the tax rate and VAT according to state regulations at the time of invoice issuance and accordingly, the total value of the contract is adjusted according to changes in the value of VAT.

	P/N Mã hàng	Descriptions Mô tả	Q'ty Số Lượng	Unit/ ĐVT	Unit price Đơn giá (vnd)	Amount Tổng cộng (vnd)	Nội dung xuất hóa đơn Invoice content
1	C9200L- 24T-4G-E	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials, C9200L-DNA-E-24- 3Y_C9200L-24T- 4G-E	2	Bộ	22,500,000	45,000,000	Thiết bị chuyển mạch Cisco _C9200L-24T-4G- E, phụ kiện
Total/ Tổng cộng						45,000,000	
Thuế VAT (10%)						4,500,000	
Total amount including VAT/ Tổng số tiền đã bao gồm VAT						49,500,000	

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn./.
(In words: Forty nine million, five hundred thousand Vietnam dong)

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG
ARTICLE 2: RESPONSIBILITIES AND RIGHTS OF BOTH PARTIES IN THE CONTRACT

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:
Rights and responsibilities of Party B:



- a. Cung cấp và bàn giao cho Bên A thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1
Supply and hand over to Party A 100% new equipment in accordance with the specifications stated in Article 1.
- b. Cung cấp Hoá đơn tài chính hợp lệ, Biên bản bàn giao hàng hoá theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 nêu trên.
Provide valid financial invoices and minutes of delivery of goods according to the quantity of goods specified in Article 1 above.
- c. Có quyền ngừng giao hàng bất kỳ lúc nào khi Bên A chưa thanh toán đầy đủ bất kỳ công nợ nào đã đến hạn thanh toán. Trong trường hợp này, Bên A có trách nhiệm thanh toán theo thông báo của Bên B. Chỉ khi nào Bên B xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của Bên A thì Hợp đồng này mới được tiếp tục thực hiện. Đối với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng mà không có lý do chính đáng của Bên A, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại.
Has the right to stop delivery at any time when Party A has not fully paid any outstanding payment that is due. In this case, Party A is responsible for payment as per the notice from Party B. Only when Party B confirms the completion of Party A's payment obligations will this Contract continue to be performed. For any violation of payment or receipt obligations without legitimate reasons by Party A, Party B has the right to unilaterally terminate the contract and request Party A to compensate for damages.
- d. Bên B sẽ không chịu bất cứ phạt vi phạm hợp đồng nào nếu các vi phạm có nguyên nhân từ việc chậm thanh toán từ Bên A.
Party B shall not be liable for any breach of contract penalties if the breaches are caused by late payment from Party A.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

Rights and responsibilities of Party A:

- a. Hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.
Support Party B to hand over the equipment according to the agreed time limit in Article 3.
- b. Được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
Receive financial invoices and hand over minutes of the right type and quantity of goods as agreed.
- c. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này.
Fully perform payment obligations to Party B as agreed in Article 5 of this Contract
- d. Không nhận hàng hóa và đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như hàng hóa không đúng chất lượng, chủng loại như trong hợp đồng và yêu cầu Bên B hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán (nếu có) cho bên B.
Do not accept the goods and unilaterally terminate the contract if the goods are not of the right quality and type as in the contract, and request Party B to refund the amount that Party A has paid (if any) to Party B.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

ARTICLE 3: LOCATION, DELIVERY TERM

Địa điểm giao hàng: 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Delivery location: 76-78 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- 3.1 Thông báo giao hàng: Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.

B
m
th

Delivery notice: Party B is responsible for informing Party A of the delivery time and quantity of goods to be delivered in writing or by phone no later than four (04) hours before delivery for Party A's approval. facilities and personnel to receive the shipment.

3.2 Thời gian giao hàng: trong vòng 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp Đồng.

Delivery time: within 03 - 05 working days from the date of signing the Contract.

3.3 Các hồ sơ giao hàng

Delivery records:

- Biên bản giao nhận hàng kèm Phiếu bảo hành sản phẩm/ *Delivery note cum Product warranty card/*

3.4 Giao nhận: Khi Bên B giao hàng cho Bên A, đại diện của Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng của hàng hoá và ký nhận vào biên bản bàn giao thiết bị với đại diện của Bên B.

Delivery: When Party B delivers goods to Party A, the representative of Party A is responsible for checking the quantity and quality of the goods and signing the equipment handover record with the representative of Party B.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

ARTICLE 4: WARRANTY

4.1 Thời gian bảo hành: 01 năm (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị): 12 tháng theo qui định của nhà sản xuất về bảo hành sản phẩm

Warranty period (from the date the two Parties sign the equipment handover minutes): 12 months according to manufacturer's product warranty regulations

4.2 Địa chỉ liên lạc bảo hành/ *Warranty Contacts:*

Tại: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ: 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM

At: *INNOTEL CO., LTD*

No.: *55/31 Tran Dinh Xu ST, Cau Kho Ward, Dist 1, HCM city*

Tel: (84 28) 3862 11 19

4.3 Thời gian làm việc/ *Working time:*

a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 8:00 đến 12:00 và Chiều từ 13:00 đến 17:00

Monday to Friday: 8:00 - 12:00 AM and 13:00 -17:00 PM

b. Thứ Bảy: 9:00 đến 12:00

Saturday: 9:00 to 12:00

4.4 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :

Party B is exempt from warranty liability in the following cases:

-Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.

Party A arbitrarily repairs and damages equipment and accessories.

-Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.

The temperature of the machine room exceeds 40 degrees Celsius, or the machine room is too wet or raining.

-Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.

Fire, lightning, or other natural disasters.

-Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

Party A does not operate, use, or maintain the machinery in accordance with the manufacturer's regulations.

Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

In the event of such incidents, Party A shall bear 100% of the cost to fix the problem.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

(ARTICLE 5: PAYMENT METHOD)

5.1 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Payment method: Transfer

5.2 Thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị của Hợp đồng đã bao gồm thuế tương đương với số tiền **49,500,000 VNĐ (Bằng chữ: *Bốn mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng./.*) trong vòng 30 ngày khi nhận hàng và hồ sơ thanh toán. Hồ sơ thanh toán gồm có:**

- Hợp đồng mua bán được 2 bên ký xác nhận
- Hóa đơn tài chính hợp lệ
- Đề nghị thanh toán

Tất cả các hồ sơ trên đều phải là bản chính và được đóng dấu công ty.

Party A shall pay Party B 100% of the Contract value, equivalent to VND 49,500,000 (In words: Forty nine million, five hundred thousand Vietnam dong), as of the day receiving, including:

- ☐ *Sales contract signed and confirmed by both parties*
- ☐ *Valid financial invoice*
- ☐ *Payment request*

5.3 Đồng tiền thanh toán/Payment currency: Việt Nam đồng/ Vietnam Dong

5.4 Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

Beneficiary: THUAN PHONG INNOVATIVE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD

Account No.: 17058209-Asia Commercial Joint Stock Bank- HCMC BRANCH

ĐIỀU 6: PHẠT

ARTICLE 6: PENALTIES

6.1 Bên vi phạm các điều khoản đã nêu trong hợp đồng phải chịu phạt. Mức phạt cụ thể là:

The party that violates the terms stated in the contract shall be subject to a penalty. The specific penalty is:

- a. Nếu Bên A thanh toán chậm trễ hơn so với thời gian quy định tại Điều 5 khoản 5.1, Bên A sẽ phải chịu phạt cho Bên B số tiền là 0,1% tổng số tiền thanh toán chậm cho mỗi ngày chậm thanh toán.

If Party A makes payment later than the time specified in Article 5, Clause 5.1, Party A will be fined to Party B an amount of 0.1% of the total amount of late payment for each day of late payment.

- b. Nếu Bên B giao hàng chậm hơn so với thời gian quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0.1%/ngày trên tổng giá trị hàng chậm giao cho 01 ngày giao hàng chậm.

If Party B delivers the goods later than the time specified in Article 3, Party B will be fined 0.1%/day of the total value of goods delayed for 01 day of late delivery.

- c. Nếu Bên B đã đặt hàng/nhập hàng về cho Bên A mà Bên A lấy hàng chậm hơn so với quy định của hợp đồng thì Bên A sẽ chịu phạt số tiền là 0,1%/ngày trên tổng giá trị hàng nhận chậm cho 01 ngày nhận hàng chậm. Ngoài ra, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, bãi; chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác (nếu có).

If Party B has ordered/imported goods for Party A but Party A picks up the goods later than the provisions of the contract, Party A will be fined an amount of 0.1%/day on the total value of goods received late for Party A. 01 day late delivery. In addition, Party A is obliged to pay Party B all storage and yard costs; storage costs and other reasonable expenses (if any).

- 6.2 Nếu bên B đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên A sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và phải hoàn trả số tiền Bên B đã đặt cọc (nếu có). Nếu Bên A đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên B sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng.

If Party B unilaterally cancels the contract without the consent of Party A, it will be fined 8% of the total contract value and must refund the amount deposited by Party B (if any). If Party A unilaterally cancels the contract without the consent of Party B, it will be fined 8% of the total contract value.

- 6.3 Nếu một trong hai bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các điều khoản quy định trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia, bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu phía bên gây thiệt hại bồi thường các khoản thiệt hại và chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Các khoản phạt hợp đồng và các khoản bồi thường thiệt hại sẽ được bên vi phạm thanh toán cho bên bị vi phạm trong vòng 15 ngày kể từ ngày xác định vi phạm hợp đồng.

If either party fails to perform or does not fully comply with the terms stipulated in the contract, causing damage to the other party, the injured party has the right to request the party causing the damage to compensate for the damages and losses. be subject to contract fines according to the provisions of law.

Contract fines and damages will be paid by the violating party to the violated party within 15 days from the date of determination of contract breach.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

ARTICLE 7: AGREEMENT AND APPLICABLE LAW

- 7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

In case a contract dispute arises, the two Parties will jointly resolve it by negotiation in the spirit of cooperation and respect for the law in order to minimize losses for each Party.

- 7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

If the two Parties cannot resolve by negotiation, the Economic Court - People's Court of Ho Chi Minh City will stand to arbitrate.

- 7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Applicable Law: The applicable law of the Socialist Republic of Vietnam.

- 7.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

The Decision of the Economic Court is the final judgment binding on the Parties concerned. All costs will be borne by the losing Party.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

ARTICLE 8: CASE OF MAJOR RESPONSIBILITIES

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

Definition of force majeure:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất... và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Force majeure is an event that occurs objectively and beyond the control of the parties such as: lightning, earthquake, storm, flood, flood, cyclone, tsunami, landslide; fire; pandemic; war or danger of war; supply chain disruptions affecting the production progress of goods that are announced by the manufacturer... and other unforeseen disasters, policy changes or prohibitions by the competent authorities of the country. Vietnam.

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

Notice of force majeure:

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, bên thông báo chuyển cho bên còn lại giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền tại địa phương của bên thông báo.

When a force majeure event occurs, either Party shall notify the other party in writing within 10 (ten) days of the event and its cause. At the same time, the notifying party transmits to the other party a confirmation of the force majeure event issued by the notifying party's local competent organization.

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

Responsibilities of the Parties in the event of force majeure:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng.

The failure of one Party to fulfill its obligations due to force majeure events will not be the basis for the other party to terminate the Contract or demand payment of penalties for breach of the Contract.

- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.

Unless otherwise agreed by the receiving party in writing, the notifying party shall continue to perform its contractual obligations as practicable and shall seek all reasonable means to perform the unaffected part of the event.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 9: GENERAL TERMS

- 9.1 Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.

[Handwritten signatures and stamps]

Any amendments or supplements to the Contract shall be valid only after being signed by authorized persons of both Parties on the written documents forming integral parts of the Contract.

9.2 Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.

Both Parties commit to properly and fully implement the terms signed in the Contract.

9.3 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai bên chấm dứt, hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau 02 ngày kể từ ngày hai bên thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.

The contract takes effect from the date of signing until the liability of both parties terminates. This contract will be automatically liquidated after 02 days from the date on which both parties fulfill their rights and obligations.

Hợp đồng này được trình bày bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh và được làm thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản. Trong trường hợp có sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa tiếng Việt và tiếng Anh, thì tiếng Việt là cơ sở pháp lý.

This contract is presented in two languages Vietnamese and English and is made into two copies with equal legal validity, each party keeps one copy. In case of any discrepancy or inconsistency between Vietnamese and English, the Vietnamese language shall prevail.

ĐẠI DIỆN BÊN A
THE PARTY A REPRESENTATIVE



Ông PHILIPPE YVES LE BOURHIS

ĐẠI DIỆN BÊN B
THE PARTY B REPRESENTATIVE



Ông Huỳnh Thanh Hải